



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
צפורה פיגנבוים, מפקחת בכירה

תיק תביעה מס': 249/13

- בענין :**
1. משי' שטרנברג – ע"י שטרנברג רות
 2. משי' בהר מיכאל
 3. משי' שרירא - ע"י שרירא דניאל
 4. משי' גורביץ – ע"י גורביץ איטה

כולם ע"י ב"כ עו"ד אורלי (הבר) דר
מרח' קלר 5, חיפה 34438
טלפקס: 04-8101224, 04-8101225

הנתבעים

נגד

1. אייל נורית

2. ארז גד ואורלי

3. שולומון אליעזר ואלישבע

כולם משד' אבא חושי 54, חיפה

הנתבעים

פ ס ק - ד י ן

1. בעלים של 4 דירות בבית משותף הגישו תביעה נגד בעלים של 3 דירות אחרות לאסור על האחרונים בנית מרפסת זיזית בנימוק של פגיעה בזכויות הקנין שלהם במשמעות סעיף 2[ב] לתקנון המצוי, המתבטאת בפגיעה בחזות הארכיטקטונית הייחודית של הבית, בהסבת רעש, חסימת אויר ואור ופגיעה בפרטיות וכן בנימוק של היעדר הרוב הקבוע בחוק המהווה תנאי להרחבת דירה, והיעדר יכולת לבניה דומה בחזית אחרת של הבית.
2. הנתבעים בכתב הגנה משותף שהגישו שוללים פגיעה כלשהי לרבות לא פגיעה באויר ואור, זאת בשים לב למיקומם של מפתחי החלונות של הדירות האחרות, וכן שוללות אפשרות לפגיעה בפרטיות. את התביעה של מי שאינו בעלי דירה באותו האגף הם רואים כקנטרנות. ובכלל, 70% מבעלי הדירות מסכימים לבניה שלהם.
3. בדיונים שהתקיימו בפני עלה כי לפחות לגבי הבניה המתוכננת על ידי נתבעים 3 אין התנגדות מצד בעלי הדירות המשיקות. נתבעים אלו גם תלו – בדיון – את הבניה המתוכננת בצורך אישי של מי מהם.

4. ביום 27.11.13 קיימתי ביקור במקום ומצאתי לציין את העובדות הרלבנטיות הבאות:

(א) מדובר בבית משותף הבנוי בין שני רחובות מקבילים [אבא חושי וכגן] והמתנשא על פני 7 קומות מגורים; הוא מכיל 13 דירות: 2 דירות בכל קומה למעט הקומה העליונה המכילה דירת מגורים אחת בלבד.

(ב) החזית בה מבוקש לב נות את כל המרפסות הזיזיות נושא התביעה היא חזית צידית/שמאלית [למביט מרח' כגן].

(ג) שתי דירות מבין אלו התובעות פונות לחזית צידית/ימנית; שתי דירות פונות לחזית צידית/שמאלית.

(ד) המבנה הארכיטקטוני של הבית המשותף אכן בעל ייחוד: הדירות נבנו לסירוגין באופן שבכל קומה זוגית ה"מרפסת" של חדר המגורים ["הסלון"] פונה לחזית קדמית [רח' כגן] ואילו בכל קומה אי-זוגית המרפסת הזו פונה לחזית צידית שמאלית /ימנית, בהתאמה. מידות המרפסת לא מאפשרות שימוש משמעותי בה והן בעיקרן דקורטיביות. מידותיהן כרוחב הסלון [כ-4.5 מ'] בעומק של לכל היותר 1 מ' [מידות חוץ]. קירוי המרפסות זהה לשטחן והינו בעצם הסלון שמעליהם [עומק של כ-90 ס"מ].

(ה) המרפסות הדקורטיביות הצידיים בנויות במעין גומחה ש'מבליעה' אותן.

(ו) חזות המרפסות הקדמיות שונתה באופן מינורי: כולן סגורות בתריסים/חלונות, בחלקן בוטלה האדנית המקורית שלהן [בהשוואה למרפסות שלא שוננו]. בחזית הצידיית/שמאלית נסגרה בתריסים רק מרפסת אחת.

(ז) דירות הנתבעים נטולות מרפסות לחזית הצידיית.

המסגרת הנורמטיבית

5. הדין כיום מאפשר לבעלי דירות להרחיב את דירותיהם גם בהיעדר הסכמה של כל בעלי הדירות. קובע הפרק בחוק המקרקעין הדן בזכויות בניה כי אפ' שרית הרחבת דירות בהתקיימות התנאים הקבועים שם, שעיקרם הסכמה של 75% מבעלי הדירות לפחות.

6. הפסיקה קבעה כי דין בנית מרפסת זיזית כדין הרחבת דירה. ראה רע"א 1462/10 עטיה נ' שגיא, ניתן ביום 2.8.12.

7. לא עוד "שרירות בעלים". גם מקום שהרוב מתנגד למימוש זכויות בניה על יד האחר, חייבת ההתנגדות להיות כנה עניינית ותמת-לב, וחייבת הערכאה השיפוטית לבחון את נימוקי ההתנגדות לגופם. ראה ע"א [חי'] 835/08 צבי נ' פרי ואח' ניתן ביום 18.11.2009 שקבע לאמור:

"השאלה שצריכה להישאל הינה, אם כן, האם, על דרך העיקרון, במקום שהבקשה להוצאה של חל קים מסוימים מן הרכוש המשותף והצמדתם לאחת מהדירות לא זכתה לרוב הדרוש בסעיף 71ב(א) לחוק, יש עדיין להידרש לשאלה האם התנגדותם של המתנגדים הינה תמת לב, והאם לא נתקיימו נסיבות בהן מן הראוי לכפות על המתנגדים את הסכמתם, הר כגיגית.

בעניין זה דעתי הינה כי אכן סעיף 14 לחוק המקרקעין מקפל בתוכו את עיקרון החובה לנהוג בתום לב גם באשר להפעלת זכות הקניין.

בעניין זה ראוי להביא הדברים הבאים הלקוחים מפסק דינו של כבוד הנשיא ברק בפרשת רוקר: רע"א 6339/97 רוקר נגד סלומון, פ"ד נה (1), 199, בעמ' 279.

#תום הלב מניח כי בעל הזכות דואג להבטיח את זכותו - עם זאת תום הלב מבקש למנוע הפעלת הזכות מתוך התעלמות מקיומו של הצד האחר ובהתעלם מהאינטרס החברתי / אכן תום הלב קובע אמת מידה אובייקטיבית של התנהגות הוגנת של בעל זכות המבקש על רקע האינטרס החברתי הכולל להגשים את האינטרס העצמי תוך התחשבות באינטרס של הזולת / עמדתו על כך באחת הפרשות בצייני ; #עקרון תום הלב קובע רמת התנהגות של אנשים הדואגים כל אחד לאינטרס של עצמו / עיקרון תום הלב קובע כי השמירה על האינטרס העצמי צריכה להיות הוגנת ותוך התחשבות בציפיות מוצדקות ובחסתמכות ראויה של הצד האחר / אדם לאדם – לא זאב ולא מלאך < אדם לאדם – אדם#

אף כי לא על נקלה יתערב בית המשפט ויטיל סייגים על דרך מימושה של זכות הקניין על ידי בעליה הרי ניתן לחשוב בהחלט על מצבים בהם עמידה על קוצו של יוד במימושה של הזכות תיחשב כבלתי הוגנת, ואפשר ובית המשפט יתערב בה".

ופסק דין שניתן אך לאחרונה מעם ביהמ "ש העליון בע"א 3511/13 שורצברגר נ' מרין ואח' מיום 24.7.14 שם מנתח כב' השופט דנציגר את הערכים שבבסיס חוק פינוי בינוי אולם העקרונות שם נכונים באנלוגיה גם לבית משותף שאינו אלא זעיר אנפין ל"מקבץ פינוי בינוי" כהגדרתו באותו חוק:

"ההסדר הקבוע בחוק פינוי ובינוי עולה בקנה אחד עם מעמדה החוקתי של זכות הקניין בשיטתנו, חרף פגיעתו בה... על פי הוראת חוק היסוד, הלכה היא כי אדם לא ינושל מרכושו וזכויותיו בו לא תפגענה אלא "לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש"..." יחד עם זאת אין משמעו ש ל מעמדה החוקתי של זכות הקניין ין כי בכל מקרה בו ניצבת היא על כף המאזניים למול אינטרסים נוגדים נוטה הכף לכיוונה. אין היא זכות מוחלטת ולעיתים פגיעה בה תוכר כהכרחית ... שתי גישות מתחרות ביחס למושג 'קניין' קנו להן שבת בפסיקתו של בית משפט זה ... הראשונה, שבבסיסה חירות הקניין של הפרט, רואה בקניין מתחם של "שרירות בעלים" – משאב אשר לבעליו זכות סופית מוגנת מהתערבות חיצונית לקבוע את שיעשה בו וחופש נרחב לממשה כרצונו בהתאם לשיקול דעתו המוגבל רק מלבצע שימושים אסורים ... השניה, שבבסיסה תפיסה הרואה בקניין מוסד משפטי שנועד לש רת מטרות חברתיות שונות רואה בקניין "זכות מורכבת" שאינה אחידה מושגית... על פי גישה זו משמעותה המדויקת של זכות הקניין משתנה בהתאם לאינטרסים המתנגשים ולנסיבות העניין, כאשר במסגרתה יש ליתן משקל משמעותי לחירות הבעלים לנהוג בקניינו כרצונו אך גם לערכים נוספים וביניהם הגדלת הרווחה המצרפית, וכן החובות שמוצדק להטילם על בעל הקניין בתנאים מסוימים מכוח היותו חלק מן החברה וחבר בקהילה הנהנה מיתרונות חברות זו ... גישות אלה ממקמות באופן שונה את נקודת האיזון, כמו גם את אופן עריכתו, בין זכות הקניין לבין אינטרסים חברתיים וצורכי הציבור המתנגשים עימה... אף לפי הגישה הראשונה, "שרירות בעלים" אינה מקימה לפרט זכות מוחלטת לעשות בקניינו שימוש מכל סוג שה ו ואין הוא נהנה מאוטונומיה בלתי מוגבלת בבואו להגן על קניינו..." [פסקאות 21-23 לפסק הדין].

דיון

8. יישום העקרונות המשפטיים דלעיל על העובדות שהוכחו לי מביא אותי למסקנה כי דין התביעה להידחות, ואנמק:

(א) פסק דין נגד נתבעת מס' 1 –

– נתבעת זו לא התייצבה לאף לא אחד מהדיונים בתיק זה.

– מכוח הסמכות המוקנית לי בתקנה 157 לתקנות סדר הדין האזרחי אני מקבלת את התביעה נגדה ואוסרת עליה בניית המרפסת הזזית.

(ב) פסק דין בעניינה של התובעת מס' 1 –

– לתובעת זו יש אמנם ייצוג משפטי אולם היא לא העידה ולא הוכיחה את תביעתה שלה לפגיעה בדירתה שלה.

– מטעם זה התביעה שלה נדחת.

– אוסיף כי אפשר שקיימת זיקה בין היעדרותה של תובעת מס' 1 ושל נתבעת מס' 1 שכן ההשלכות הישירות של המרפסת הזזית אותה תכננה נתבעת מס' 1 הן על דירת תובעת מס' 1.

(ג) בחינת ענייניו של התובע מס' 3 שרירא דניאל –

– לתובע זה דירה בחזית הצידיית/ימנית.

– דירתו שלו לא ניתנת, לטענתו, להרחבה באותו האופן של בניית מרפסות זיזיות צידיות בשל קווי בנין ומרווח צידי צר. הן גם לא ניתנות להרחבה לחזית הקדמית [רח' כגן] לפי החלטה קודמת של רשויות התכנון. מלכתחילה הוא הסכים לבניה של הנתבעים אך חזר בו משהתברר שדירות החזית האחרת לא יוכלו לבנות ואזי ייווצרו שני סוגי דירות: אלו עם מרפסות זיזיות ואלו ללא מרפסות זיזיות. אין לו התנגדות שתיבניה מרפסות זיזיות לכך ל הדירות בחזית קדמית, לכיוון החניה.

– אינני מקבלת את הטיעון של תובע זה. הטיעון נשמע כי 'לא לי לא לך לא יהיה'. הטיעון אינו קביל לנוכח תום הלב הנדרש מבעל דירה בממשו את זכויותיו הקנייניות.

– בין בהכרח סימטריה בין דירות הבית המשותף. העובדה ש בחלק מהדירות ניתן יהיה לבנות מרפסות זיזיות, ובחלק אחר לא - ככל שיש ממש בטענה - נגזרת מהתכנון המקורי של הבית. לא מן הנמנע שלדירות האגף עימו נמנית דירת תובע זה יש יתרונות אחרים, אולם אין לא בדין זכות קנויה שלעולם זכות המוקנית לדירה אחת תוקנה גם לדירה אחרת.

– למקרא החלטת ועדת התכנון שבחנה בקשה להיתר בניה בשנת 2002 [ת/6] ספק בעיני אם אכן לא היו מאושרות כיום מרפסות זיזיות לחזית הבית. יש לשים אל לב כי בשנת 2002 נתבקש היתר בניה למרפסות זיזיות מפוזרות על פני כל החזית בעוד עכשיו ניתן היתר למרפסות זיזיות בכל הדירות בהן אין מרפסות צידיות דקורטיביות, מה שיפחית את הפגיעה בחזות האחידה של המבנה, ועוד – שם המרפסות הזיזיות תוכננו להיבנות על עמודים מאד גבוהים בעוד כאן הן נתמכות באלמנטים מחזקים שאינם חורגים מקונטור המרפסת.

(ד) בחינת עניינה של התובעת מס' 4 איטה גורביץ -

– דירתה של תובעת זו אף היא, כמו דירתו של התובע שרירא, פונה לחזית הצידי/ימנית. גם היא – ובמשנה תוקף - תולה את התנגדותה בפגיעה בחזות הארכיטקטונית האחידה של הבית ובחוסר האפשרות שלה לבנות מרפסת זיזית גם כן.

– כמו שנאמר לעיל, איסור על הקמת המרפסות הזיזיות של הנתבעים רק בשל היעדר האפשרות לבנות מרפסת זיזית לדירתה שלה אינה טענה תמת לב הראויה להגנה.

(ה) בחינת עניינו של התובע מיכאל בהר -

– תובע זה הוא בעלי הדירה מתחת לדירת נתבעים מס' 2.

– לתובע זה מרפסת לחזית הצידי/מערבית, מחופה ע"י הדירה מעל, כפי שתואר בסעיף 4 לעיל. מעל המרפסת שלו מבקשים נתבעים מס' 2 לבנות מרפסת זיזית. בניית מרפסת זיזית כאמור תיצור 'מצחיה' משמעותית מעל המרפסת הדקורטיבית שלו ותצל עליה כמו גם על חלון הסלון שלו, ותהווה פוטנציאל לרעש ולפגיעה בפרטיות של מפתחי דירתו באותה החזית.

– התובע העיד בפני כחלק מעדותו הגיש את נימוקי ההתנגדות שהגיש לעיריה במסגרת הליכי התכנון. ההתנגדות הדגישה את היעדר הרוב הדרוש בחוק לבניית מרפסת זיזית, וכן פגיעה בחזות הארכיטקטונית של הבית ופגיעה באור ובשמש של חזית זו, בעיקר בשים לב למיקום של חדרי השינה של דירתו כמו גם הדירות של התובעים האחרים באותה חזית.

– אכן, לבניית המרפסת הזיזית ישנה השלכה על דירתו בהר יותר משיש לה השלכה על דירת גורביץ ושרירא. אולם לא מצאתי כי ההשלכה מהווה פגיעה קניינית. ויותר מכך, האיזון בין הנזק שיוסב לדירת תובע זה, אם בכלל, זניח לעומת התועלת שתקום לדירה מעל בזכות המרפסת הזיזית. המרפסת הדקורטיבית שלו ממילא אינה מרחב מחיה משמעותי [וזאת לזכור שרוחבה פחות מ-1 מ'], המרחב שלה מצומצם לנוכח מנוע מזגן שמוצב סמוך לחלון קטן של אותה הדירה, לחדר הסלון ישנן חלון רחב גם לחזית זו אולם גם לחזית הקדמית, והחלון העיקרי של חדר השינה פונה לחזית השמאלית ולא למרפסת כך שלא תהווה הצללה של המרפסת הזיזית מעל חלון זה. זאת ועוד, ככל שהמרפסת הזיזית תהווה מטרד בשל אופן השימוש שייעשה בה – תקום לתובע זה כמו גם לכל בעל דירה באותו האגף זכות תביעה בהתאם.

(ו) על כל השיקולים דלעיל אוסיף כי היקף הבניה המבוקשת [מרפסות זיזיות ולא בנית חדרי מגורים] וההפרש הזניח בין הרוב הקבוע בחוק לבין הרוב התומך בבניה האמורה בפועל גם הוא – כמו העובדה שבעלי הדירה מתחת לדירת נתבעים 3 - היה שיקול בבחינת מהות וכנות ההתנגדות לבניה המבוקשת.

9. מכל הנימוקים דלעיל אני דוחה את התביעה.

01. כל אחד מהתובעים 2, 3, 4 ישלם לכל אחד מהנתבעים 2,3 הוצאות משפט בסך של 1,500 ₪.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ט"ו/אב/תשע"ד 11/08/2014

העתיקים יישלחו לב"כ התובעים ולכל אחד מהנתבעים.

צפורה פיגנבוים

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין